主題：試題演練

壹、甲受乙之脅迫，於民國 110 年 2 月間，將其珍愛收藏之 A 古董花瓶以遠低於市價之價格出賣於善意之丙，並當場交付 A 花瓶於丙。甲當時深覺委屈，但因懾於乙之勢力，一直不敢向丙表示。嗣 113 年間，乙因犯強盜案件入獄服刑，甲才鼓起勇氣，向丙表白當年遭乙脅迫之情事，並向丙請求返還 A 花瓶，丙抗辯事情已過了很久，事過境遷，拒絕甲之請求。試問甲丙間主張，孰有理由？請分別論述之。

（取自 114 年公務人員特種考試關務人員三等考試民法第一大題）

貳、小明透過網路向 A 速食店（下稱 A）訂購餐點。但因為 A 要求會員登記制，小明為了避免接收 A 的廣告郵件，因此隨意填了同寢室室友「小強」的名字點餐。其後，因網路線路故障，以致於 A 並未收到餐點價金。小強得知此事，異常憤怒。請問誰是該餐點的契約當事人？又 A 對小明有何權利可資主張？

（取自 113 年公務人員特種考試司法人員考試民法第一大題）

參、甲乙為夫妻，生子丙丁， 16 歲之丙持偽造之買賣同意書，向戊表示已經法定代理人之許可與戊簽訂機車買賣契約， 15 歲之丁在學校，老師己授與代理權給丁，請丁代理己向廠商庚購買 50 本參考書，丁未經甲乙同意，即以己之代理人名義與庚簽訂書籍買賣契約，試問上開丙、丁分別所簽訂之買賣契約是否有效？（25 分）

（改編自 113 年特種考試地方政府公務人員考試民法第二大題）

壹、甲之主張有理由，以下論述之：

一、甲得依民法第 92 條第 1 項本文撤銷甲、丙 A 之買賣契約與所有權移轉之意思表示，上開法律行為未成立

(一) 按民法第 92 條第 1 項本文，因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。

(二) 查本件甲受乙之脅迫，才將 A 花瓶出賣並移轉給丙，故按上開規定甲得撤銷其所為 A 買賣契約與移轉所有權之意思表示，買賣契約與移轉所有權意思表示未合致，上開法律行為未成立。

二、本件不符合民法第 92 條第 1 項但書

(一) 按民法第 92 條第 1 項但書，詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。

(二) 本條僅規定「詐欺」由第三人所為者方可撤銷，並未及於「脅迫」，故脅迫乃第三人所為者，表意人仍可撤銷意思表示，貫徹對於意思表示自由之保障。

(三) 查本件第三人乙所為者乃「脅迫」，是以，本件甲仍可撤銷意思表示，不受本條但書之限制。

三、本件甲之撤銷權未罹於民法第 93 條除斥期間

(一) 按民法第 93 條，前條之撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，一年內為之。但自意思表示後，經過十年，不得撤銷。本條規定須以「脅迫終止」後主觀之除斥期間方開始起算。

(二) 查本件甲在乙入獄之前，仍懾於乙之勢力，故乙之脅迫仍然持續，直到乙入獄後該脅迫始終止，本條之主觀除斥期間乃開始起算，甲亦隨即表示欲撤銷意思表示，故未罹於除斥期間，甲仍可撤銷。

四、綜上，甲既然未為買賣契約與所有權移轉之行為，自得依民法第 767 條第 1 項前段請求丙返還 A 花瓶

貳、本件餐點契約之當事人為小明與 A；A 得依民法第 367 條向小明請求給付餐點價金

一、餐點契約之當事人為小明與 A

(一) 本件非代理行為而係冒名行為

1. 按民法第 103 條第 1 項，代理人必須以本人名義所為之意思表示，方為代理行為。
2. 本件小明填寫了小強的名字向 A 訂購餐點，似符合「以本人名義」之要件，然而所謂之以本人名義，應該係指希望法律關係之效力歸屬於何人，而小明希望自己享用餐點，應是希望餐點契約之效力歸屬於自己，並非代理行為。
3. 而「假冒他人之名」而為法律行為者，學說上稱為「冒名行

為」。本件小明使用小強之名向A訂餐，屬於冒名行為。

(二) A 對於相對人為小明或小強並無聯想，契約存在於 A 與小明

1. 又冒名行為之效力，應區分相對人是否對於被冒名之人是否有聯想而異其效力。若無聯想，則契約仍發生於冒名之人與相對人之間[1]。
2. 本件A經營餐廳，對於任何來訂購餐點的大眾，應該均會提供餐點，個人身分對A來說並不重要，是以，本件應屬於「相對人對於被冒名之人無聯想」之類型，該餐點契約應該發生在「小明與A之間」[2]。

二、A 得依民法第 367 條向小明請求給付餐點價金

(一) 按民法第 367 條，買受人對於出賣人，有交付約定價金之義務。

(二) 查本件 A 既然為餐點之出賣人，對於買受人之小明即有價金請求權，A 得依上開條文請求小明給付餐點之價金。

參、本件丙與戊簽訂之買賣契約有效；丁代理己與庚簽訂之買賣契約有效

一、丙與戊簽訂之買賣契約有效

(一) 按民法第 79 條，限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

(二) 次按民法第 83 條，限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。

(三) 查本件丙僅 16 歲而為限制行為能力人，與戊簽訂買賣契約根據民法第 79 條應效力未定，然丙持偽造之買賣同意書，向戊表示已經法定代理人之許可，乃是施用詐術，使戊相信丙之法定代理人甲、乙已經允許丙購買機車，依民法第 83 條，該買賣契約之法律行為例外有效。

二、丁代理己與庚簽訂之買賣契約有效

(一) 己授與代理權給丁之授權行為有效

1. 按民法第 77 條，限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。
2. 次按民法第 167 條，代理權之授與，應以意思表示為之。
3. 本件己授與購買參考書之代理權給丁，應以意思表示為之，又丁僅是 15 歲之人，為限制行為能力人，原則應得法定代理人甲、乙之允許，該授權行為之效力，討論如下：

---

[1] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 572，2024 年；陳聰富，民法總則，4 版，頁 424、425，2022 年。

[2] 王澤鑑，註 1，頁 572、573；陳聰富，註 1，頁 424、425。應該注意的是，如果相對人對於被冒名之人有聯想的話（例如因為你是劉德華我才賣給你），陳聰富老師就會認為是當事人同一性的錯誤（民法第 88 條第 1 項）；王澤鑑老師則是認為應該要類推適用無權代理之規定，決定相對人是否要跟冒名之人訂約。

(1) 然授與代理權給丁之行為，因為代理權之授與，只是賦與丁得立於己之代理人之地位進行締約，並無負擔任何異物，對丁並無損益可言，屬於「中性行為」，雖無法「直接適用」民法第 77 條但書之「純獲法律上利益」，然而考量本條之立法目的在於保護未成年人受有損害，是以，於中性行為上應可「類推適用」本條，使該授權行為例外有效。

(2) 退步言之，即便不進行類推適用，教師授與學生代理權進行參考書之購買，本在學習歷程上十分常見，應屬於日常生活所必須，是以，該授權行為有效。

4. 綜上，己授權之行為有效。

(二) 丁得代理己與庚簽訂買賣契約

1. 按民法第 104 條，代理人所為或所受意思表示之效力，不因其為限制行為能力人而受影響。

2. 本件丁向庚表示代理己表示欲購買 50 套參考書，乃為意思表示，原則上依民法第 77 條本文效力未定，然而按民法第 104 條，丁既然係「代理」己向庚購買參考書，即不因丁為限制行為能力人而受影響，仍可為有效之意思表示，且庚亦應已為承諾，故買賣契約成立且有效。